

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 264/2533

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัด
สวรรคโลก

โจทก์

นายมารินทร์ วังชากร กับพวก

จำเลย

นายสนอง สืบเหล่านับ จำเลยที่ 7 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108, มาตรา 115

ความว่า จำเลยที่ 7 ขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกัน
ได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ยกฟ้องสำหรับจำเลยที่ 7ทุกข้อหา

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 7 มีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนทำไม้
หวงห้ามในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติ
ป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 11,73 วรรคสองที่แก้ไขแล้ว ซึ่งเป็นบทหนัก จำคุก 6 ปี
นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 7 ยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบ(อันดับ 188 แผ่นที่ 2 และ
แผ่นที่ 1)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 7 ชั่วคราวในระหว่างพิจารณา ตีราคา
ประกัน 60,000 บาท (อันดับ 5 แผ่นที่ 8)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 7 ชั่วคราวในระหว่างฎีกา ดีราคาค่าประกัน 150,000 บาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันโดยเรียกหลักประกันเพิ่มแล้วดำเนินการต่อไป

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 7 ชั่วคราวในระหว่างฎีกา ดีราคาค่าประกัน 150,000 บาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันโดยเรียกหลักประกันเพิ่มแล้วดำเนินการต่อไป

(มณู วงศ์แสงจันทร์-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-ชุม สุขแสงเปล่ง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>